

답변서

(이혼, 위자료, 재산분할, 미성년 자녀)

사건번호	20__ 드단(드합)_____		
원 고			
피 고		전화번호	

청구취지에 대한 답변

해당되는 부분 ☐안에 V표시를 하시고, _____ 부분은 필요한 경우 직접 기재하시기 바랍니다.

1. 이혼 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음
2. 위자료 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 (_____ 원) 인정함
3. 재산분할 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 인정함
일부 인정할 경우, 인정하는 부분을 기재하시기 바랍니다.

-
4. 친권자 및 양육자 지정 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음[사건본인(들)에 대한 친권자 및 양육자로 ☐ 원고/ ☐ 피고를 지정한다.]

(기타: _____)

5. 양육비 청구 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 (월_____ 원) 인정함

(기타: _____)

6. 면접교섭 청구 → ☐ 인정함 ☐ 다른 의견이 있음

면접교섭에 관하여 원고와 다른 의견이 있는 경우 기재하시기 바랍니다.

	일 자	시 간
☐	매월 _____째 주	_____요일 _____시부터 _____요일 _____시까지
☐	매주	_____요일 _____시부터 _____요일 _____시까지
☐	기타: _____	

청구원인에 대한 답변

◇ 유의사항 ◇

1. 이혼소송은 가사소송법 제50조제2항에 따라 재판을 받기 전에 조정절차를 거치는 것이 원칙이고, 많은 사건이 조정절차에서 원만하게 합의되어 조기에 종결됩니다.
2. 서로의 감정을 상하게 하거나 갈등을 고조시켜 원만한 조정에 방해가 되지 않도록 조정기일 전에는 이 소장 외에 준비서면 등을 더 제출하는 것을 삼가 주시기 바랍니다.
3. 구체적인 사정은 조정기일에 출석하여 진술할 수 있고, 만일 조정이 성립되지 않아 소송절차로 이행할 경우 준비서면을 제출하여 이 소장에 기재하지 못한 구체적인 청구원인을 주장하거나 추가로 증거를 제출할 수 있습니다.

해당되는 부분 ☐안에 V표시를 하시고, _____ 부분은 필요한 경우 직접 기재하시기 바랍니다.

1. 동거 여부 → ☐ 인정함 ☐ 인정할 수 없음 ☐ 일부 인정함
인정할 수 없거나, 일부 인정할 경우, 피고의 주장을 기재하시기 바랍니다.

☞ 원고의 이혼 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

2. 이혼 청구

- ☐ 피고에게 책임 있는 사유를 인정할 수 없음
☐ 피고에게 책임 있는 사유를 일부 인정하지만, 그래도 혼인관계는 계속 유지될 수 있음
(인정하는 부분: _____)
☐ 오히려 원고에게 책임 있는 사유가 더 크므로 원고의 이혼 청구는 기각되어야 함
☐ 기타: _____

☞ 원고의 위자료 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

3. 위자료 청구

- 가. 원고의 위자료 청구를 인정하지 않는 이유 (위자료 청구를 인정할 수 없음에 표시한 경우)
☐ 피고에게 책임 있는 사유를 인정할 수 없음
☐ 이혼에 대한 원고의 책임이 피고의 책임과 대등하거나 더 무거움
나. 원고의 위자료 청구를 일부만 인정하는 이유 (위자료 청구를 일부 인정함에 표시한 경우)

☐ 피고에게 책임 있는 사유가 과장되어 있음

☐ 원고에게 책임 있는 사유도 있음

☐ 피고의 경제적 사정 등에 비추어 금액이 과다함

☐ 기타 _____

☞ 원고의 재산분할청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

4. 재산분할청구

가. 분할하고자 하는 현재 보유 중인 재산은 별지 "재산내역표"에 기재된 것과 같다.

나. 다음과 같은 사정(중복 표시 가능)을 고려하여 볼 때, 위 재산에 대한 피고의 기여도는 ____%이다.

☐ 피고의 소득 활동/특별한 수익

☐ 피고의 재산관리(가사담당 및 자녀양육 포함)

☐ 피고의 혼전 재산/부모의 지원/상속

☐ 원고의 혼전 채무 변제

☐ 원고의 재산 감소 행위

☐ 기타 _____

☞ 원고의 친권자 및 양육자 지정 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

5. 친권자 및 양육자 지정에 관한 의견

사건본인(들)에 대하여 청구취지에 대한 답변에 기재된 것과 같은 친권자 및 양육자 지정이 필요한 이유는 다음과 같다(중복 표시 가능).

☐ 과거부터 현재까지 계속하여 양육하여 왔다.

☐ (현재는 양육하고 있지 않으나) 과거에 주된 양육자였다.

☐ 별거 이후 혼자 양육하고 있다.

☐ 사건본인(들)이 함께 살기를 희망한다.

☐ 양육환경(주거 환경, 보조 양육자, 경제적 안정성 등)이 보다 양호하다.

☐ 사건본인(들)과 보다 친밀한 관계이다.

☐ 기타: _____

☞ 원고의 양육비 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

6. 양육비 산정에 관한 의견

가. 직업 및 수입에 관한 의견

(현재 파악되지 않은 상대방의 직업, 수입 등은 기재하지 않아도 됩니다.)

원고의 직업은 _____, 수입은 월 _____ 원(☐ 세금 공제 전 / ☐ 세금 공제 후)이고, 피고의 직업은 _____, 수입은 월 _____ 원(☐ 세금 공제 전 / ☐ 세금 공제 후)이다.

나. 기타 양육비 산정에 고려할 사항: _____

☞ 원고의 면접교섭 청구를 인정하는 경우 이 항에 답을 할 필요가 없습니다.

7. 면접교섭 청구에 관한 의견

가. 면접교섭 일시에 관하여 원고의 주장과 다르게 희망한 이유: _____

나. 희망 인도 장소: 사건본인을 _____에서 인도하고 인도받기를 희망한다.

다. 면접교섭 시 참고사항: _____

20 . . .

피 고

(서명 또는 날인)

법원 귀중

재산내역표

※ 원고와 피고의 현재 재산내역에 대해서 알고 있는 내용만 기재하시기 바랍니다. 다만, 자신의 주거은행, 보험회사 등은 반드시 밝히시기 바랍니다. 상대방의 재산내역 중 알지 못하는 부분에 대하여는 별도의 증거신청을 통하여 재산내역을 확인하고 보완하시기 바랍니다.

			재산의 표시	시가 또는 잔액(원)
원 고	재산	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	소 계			
	채무	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	소 계			
원고의 순재산 (재산에서 채무를 공제: A)				
피 고	재산	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	소 계			
	채무	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	소 계			
피고의 순재산 (재산에서 채무를 공제: B)				
원, 피고의 순재산 합계 (A+B)				

재산내역표 기재 방법

현재 보유하고 있는 재산 및 부담하고 있는 채무만 기재하시기 바랍니다.

1. 재 산

- 가. 부동산: '재산의 표시'란에 소재지번 등을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 원고가 알고 있는 현재 시가를 기재한 후, 부동산등기부 등본 및 시가 입증 자료(가급적 감정서, 인터넷 KB 부동산 시세, 공시지가 등 객관적 자료를 제출하고, 이러한 자료가 없을 경우 공인중개사의 확인서 등을 제출)를 첨부하시기 바랍니다.
- 나. 예금 채권: '재산의 표시'란에 금융기관의 명칭, 계좌번호를 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 현재 예금 잔액을 기재한 후, 예금통장사본, 계좌내역, 잔액조회서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 다. 임대차보증금반환 채권: '재산의 표시'란에 부동산의 소재지번을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 임대차보증금 금액을 기재한 후, 임대차계약서 사본을 첨부하시기 바랍니다.
- 라. 주식: '재산의 표시'란에 회사의 명칭, 주식의 수 등을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 현재 시가를 기재한 후 주식예탁통장 사본 및 시가 입증 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 마. 특허권 등의 지적재산권: '재산의 표시'란에 다른 특허권 등과 구분이 가능한 정도로 권리를 표시하고, '시가 또는 잔액'란에 원고가 알고 있는 시가를 기재하시기 바랍니다.
- 바. 동산: '재산의 표시'란에 동산의 종류 및 수량, 현재 있는 장소 등을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 원고가 알고 있는 시가를 기재하시기 바랍니다.
- 사. 자동차: '재산의 표시'란에 차량번호와 모델명, 출고된 연도 등을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 원고가 알고 있는 현재 시가를 기재한 후, 자동차등록증 사본, 중고차 시세를 알 수 있는 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 아. 보험: '재산의 표시'란에 보험회사, 보험의 종류 및 명칭 등을 기재하시고, '시가 또는 잔액'란에 현재 예상해약환급금을 기재한 후, 예상해약환급금확인서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.

2. 채 무

- 가. 사인 간 채무: '재산의 표시'란에 채권자 성명, 차용 일시 등을 기재하고, '시가 및 잔액'란에 현재 채무액을 기재한 후 차용증 사본 등을 첨부하시기 바랍니다.
- 나. 금융기관 채무: '재산의 표시'란에 대출 금융기관의 명칭, 대출일 등을 기재하고, '시가 및 잔액'란에 현재 남아 있는 대출액을 기재한 후, 대출확인서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 다. 임대차보증금반환 채무: '재산의 표시'란에 부동산의 소재지번을 기재하고, '시가 또는 잔액'란에 임대차보증금 금액을 기재한 후, 임대차계약서 사본을 첨부하시기 바랍니다.